재단법인 피터팬 자폐인복지재단 정관

제 1 장 총칙

제 1 조(명칭)

이 법인은 「민법」에 따라 설립되는 비영리 재단법인으로서 "재단법인 피터팬 자폐인복지재단"(이하 "이 법인"이라 한다)이라 한다.

제 2 조(목적)

이 법인은 성인 중증 자폐성장애인의 인간으로서의 존엄과 가치를 보장하고, 안전하고 지속 가능한 생활주거환경과 전문적인 돌봄 및 자립지원체계를 구축함으로써 자폐성장애인과 그 가족의 삶의 질 향상 및 복지 증진에 기여함을 목적으로 한다.

제 3 조(사무소의 소재지)

① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시에 둔다.

② 이 법인은 이사회의 의결을 거쳐 국내외에 지부 또는 분사무소를 둘 수 있다.

제 4 조(목적사업)

이 법인은 제 2 조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 성인 중증 자폐성장애인을 위한 생활주거공동체 및 장애인복지 관련 주거지원시설의 설치·운영사업

2. 자폐성장애인을 위한 맞춤형 주간·야간 돌봄, 방문돌봄 및 긴급 일시보호 지원사업

3. 자폐성장애인의 자립생활 훈련, 일상생활 지원 및 사회적응 교육·훈련 프로그램의 개발 및 운영

4. 자폐성장애인의 부모 또는 주 보호자의 고령·질병·사망 등으로 돌봄이 어려워지는 상황에 대비한 지원사업

5. 자폐성장애인의 공공후견 연계, 권익옹호 및 인권보호 지원사업

6. 자폐성장애인의 복지 및 자립 증진을 위한 학술연구, 실태조사 및 정책 제안사업

7. 제 1 호부터 제 6 호까지의 목적사업 수행에 필요한 시설의 설치·운영 및 관리사업

8. 목적사업 수행을 위한 기부금·후원금의 모집 및 홍보사업

9. 그 밖에 이 법인의 목적 달성에 필요한 사업

② 제 1 항 각 호의 사업을 수행함에 있어 관계 법령에서 정하는 허가·신고·지정 등이 필요한 경우에는 해당 절차를 거쳐 사업을 수행한다.

제 4 조의 2(수혜자의 차별금지 및 비용부담)

① 이 법인이 목적사업을 수행함에 있어 수혜자에게 제공하는 이익은 무상을 원칙으로 하며, 수혜자의 출생지·출신학교·근무처·성별·종교 또는 기타 사회적 신분 등에 따라 부당하게 차별하지 아니한다.

② 사업의 성격상 수혜자 또는 이용자에게 이용료 등 비용을 부담하게 하는 경우에는 관계 법령 및 합리적인 기준에 따라 그 비용을 정할 수 있다.

제 4 조의 3(기부금 및 사업실적 등의 공개)

이 법인은 관계 법령에서 정하는 바에 따라 기부금의 모금액 및 활용실적, 사업실적 및 기타 필요한 사항을 법인의 홈페이지 또는 적절한 방법으로 공개하여야 한다.

제 2 장 재산 및 회계

제 5 조(재산의 구분)

① 이 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분한다.

② 기본재산은 이 법인의 목적사업 수행에 필요한 기본적 재산으로서 다음 각 호의 재산으로 한다.

1. 설립 당시 출연받은 재산 중 기본재산으로 정한 재산
2. 이사회에서 기본재산으로 편입하기로 의결한 재산
3. 기타 관계 법령에 따라 기본재산으로 정하여야 하는 재산

③ 보통재산은 기본재산 이외의 모든 재산으로 한다.

④ 이 법인의 기본재산 목록은 별첨 2 와 같다.

제 6 조(기본재산의 관리 및 처분)

① 이 법인이 기본재산을 매도·증여·교환하거나 담보로 제공하는 등 기본재산의 내용에 변동을 발생시키고자 할 때에는 이사회 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

② 제 1 항에 따른 기본재산의 변동으로 별첨 2 의 기본재산 목록을 변경하여야 하는 경우에는 제 27 조에 따른 정관변경 절차를 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.

③ 새로운 재산을 기본재산으로 취득하거나 보통재산을 기본재산으로 편입하는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 별첨 2 의 기본재산 목록에 반영하고 필요한 경우 제 27 조에 따른 정관변경 절차를 거쳐야 한다.

제 7 조(재산의 관리)

① 이 법인의 재산은 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 한다.

② 기본재산의 유지·보존 및 기타 재산관리에 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 별도의 재산관리규정으로 정할 수 있다.

제 8 조(경비의 조달방법)

이 법인의 유지 및 운영에 필요한 경비는 기본재산의 과실, 기부금, 후원금, 목적사업에 따른 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.

제 9 조(회계연도)

이 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제 10 조(사업계획 및 예산·결산)

① 이 법인의 매 회계연도 사업계획 및 세입·세출예산서는 이사회의 의결을 거쳐 관계 법령 및 주무관청이 정하는 바에 따라 제출 또는 보고한다.

② 이 법인의 매 회계연도 사업실적 및 세입·세출결산서는 감사의 감사를 거쳐 이사회의 승인을 받고 관계 법령 및 주무관청이 정하는 바에 따라 제출 또는 보고한다.

제 3 장 임원

제 11 조(임원의 정수 및 구성)

이 법인에는 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 5 인 이상 9 인 이하(이사장 1 인 및 부이사장 1 인을 포함한다)

2. 감사 2 인

제 12 조(임원의 선임)

① 이사장, 부이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선임한다. 다만, 관계 법령에 따라 주무관청에 대한 승인·허가 또는 보고 등이 필요한 경우에는 그 절차를 거쳐야 한다.

② 설립 당시의 임원은 발기인 회의에서 선임한다.

③ 임원 중 결원이 발생한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 결원이 발생한 날부터 2 개월 이내에 이사회에서 후임자를 선임한다.

제 13 조(임원의 임기)



① 이사장, 부이사장 및 이사의 임기는 3 년으로 하며 연임할 수 있다.

② 감사의 임기는 2 년으로 하며 연임할 수 있다.

③ 보선에 의하여 취임한 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제 14 조(임원의 결격사유)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 이 법인의 임원이 될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람

3. 법률 또는 법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람

4. 관계 법령에 따라 임원취임의 제한을 받는 사람

5. 그 밖에 관계 법령에서 정하는 결격사유에 해당하는 사람

제 15 조(특수관계인의 제한)

이 법인은 관계 법령에서 정하는 바에 따라 출연자 및 그와 특수관계에 있는 사람이 이사회의 구성에 과도하게 참여하지 아니하도록 하며, 이사 및 감사의 선임에 있어 관계 법령상 특수관계인 제한을 준수하여야 한다.

제 16 조(감사의 자격 및 직무)

① 감사는 관계 법령에서 정하는 자격요건을 갖춘 사람 중에서 선임하며, 법인의 업무 및 재산상황을 독립적으로 감사할 수 있는 사람으로 한다.

② 감사는 이사 또는 이 법인의 직원을 겸할 수 없다.

③ 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 이 법인의 재산상황 및 회계에 관한 사항을 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무집행에 관한 사항을 감사하는 일
3. 이 법인의 업무 및 재산상황에 관하여 부정 또는 불비한 사항을 발견한 경우 이를 이사회에 시정을 요구하고 필요한 경우 주무관청에 보고하는 일
4. 감사업무 수행에 필요한 경우 이사회 소집을 요구하는 일
5. 그 밖에 관계 법령 및 이 정관에서 정하는 사항

제 17 조(임원의 직무)

① 이사장은 이 법인을 대표하고 법인의 업무를 총괄하며 이사회의 의장이 된다.

② 부이사장은 이사장을 보좌하며 이사장이 사고 또는 궐위로 직무를 수행할 수 없는 경우 이 정관에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

③ 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의·의결한다.

제 18 조(이사장 직무대행)

① 이사장이 사고 또는 질병 등의 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부이사장이 그 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위된 경우에는 부이사장이 직무를 대행하며, 이사장 궐위일부터 30 일 이내에 이사회를 소집하여 후임 이사장을 선임하도록 한다.

③ 부이사장이 없거나 부이사장도 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

제 19 조(임원의 보수)

① 비상근 임원에게는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 법인의 업무 수행에 필요한 회의수당, 여비 등 실제 소요된 경비는 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

② 상근 임원에 대해서는 담당 직무 및 상근의 정도 등을 고려하여 이사회의 의결을 거쳐 예산의 범위에서 보수를 지급할 수 있다.

③ 제 1 항 및 제 2 항에 따른 보수 및 실비 지급에 관한 세부사항은 이사회의 의결을 거쳐 별도의 규정으로 정할 수 있다.

제 4 장 이사회

제 20 조(이사회의 구성)

① 이사회는 이사장, 부이사장 및 이사로 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 의결권을 갖지 아니한다.

제 21 조(이사회의 소집)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 연 2 회 이상 개최한다.

③ 임시이사회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사장이 소집한다.

1. 이사장이 필요하다고 인정하는 때
2. 재적이사 과반수가 회의의 목적을 명시하여 소집을 요구한 때
3. 감사가 제 16 조 제 3 항에 따라 소집을 요구한 때

④ 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의 개최 7 일 전까지 회의의 목적, 일시 및 장소를 명시하여 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자문서로 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.

제 22 조(이사회의 의결정족수)

① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 이 정관에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

② 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제 23 조(이사회의 의결사항)

이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 사업계획의 수립 및 세입·세출 예산·결산에 관한 사항
2. 정관 변경에 관한 사항
3. 기본재산의 취득·관리·처분 및 담보 제공 등에 관한 사항
4. 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 법인의 해산 및 잔여재산의 처분에 관한 사항
6. 제 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
7. 사무국의 설치 및 운영에 관한 중요 사항
8. 중요한 차입, 보증 및 재산상 의무의 부담에 관한 사항
9. 목적사업 수행을 위한 주요 시설의 설치·운영에 관한 사항
10. 그 밖에 법령이나 이 정관에 따라 이사회의 권한에 속하는 사항

제 24 조(이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다.

② 회의록에는 회의의 일시 및 장소, 참석자, 안건, 의사경과 및 의결내용, 반대의사의 요지 등을 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 주사무소에 보존한다.

제 5 장 사무국 및 위원회

제 25 조(사무국)

① 이 법인의 목적사업 집행 및 행정업무를 수행하기 위하여 사무국을 둔다.

② 사무국에는 사무총장(사무국장) 1 인과 목적사업 수행에 필요한 직원을 둘 수 있다.

③ 사무총장은 이사장의 추천으로 이사회의 승인을 받아 이사장이 임명한다.

④ 사무국의 조직, 직무범위, 직원의 임면 및 보수 등에 관한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 별도의 사무국 운영규정으로 정한다.

제 26 조(운영위원회 및 전문가 자문위원회)

① 이 법인은 성인 중증 자폐성장애인을 위한 생활주거공동체의 전문적인 운영과 프로그램 자문, 지역사회 연계 및 권익옹호 등을 위하여 운영위원회 또는 전문가 자문위원회를 둘 수 있다.

② 위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회의 의결을 거쳐 별도의 규정으로 정한다.

제 6 장 정관의 변경 및 해산

제 27 조(정관의 변경)

이 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 의결하고 관계 법령에 따라 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제 28 조(해산 및 잔여재산의 귀속)

① 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사회 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

② 이 법인이 해산한 경우 청산인은 관계 법령에서 정하는 바에 따라 해산등기를 마친 후 지체 없이 주무관청에 해산신고를 하여야 한다.

③ 이 법인이 해산한 경우의 잔여재산은 이사회의 의결을 거쳐 국가 또는 지방자치단체나 이 법인과 유사한 목적을 가진 비영리법인에 귀속한다. 다만, 관계 법령에 따라 주무관청의 허가 또는 승인이 필요한 경우에는 해당 절차를 거쳐야 한다.

④ 이 법인의 해산에 따른 청산인은 관계 법령에 따라 선임하며, 청산인은 법인의 채권·채무 정리, 잔여재산의 처분 및 그 밖의 청산에 필요한 업무를 수행한다.

⑤ 청산인은 청산이 종결된 때에는 관계 법령에 따라 청산종결등기를 하고 주무관청에 그 사실을 신고하여야 한다.

⑥ 잔여재산은 출연자, 임원 또는 그 밖의 특정인에게 귀속시킬 수 없다.

부칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 주무관청의 설립허가를 받아 법원에 설립등기를 마친 날부터 시행한다.

제 2 조(설립 당시의 임원 및 발기인)

이 법인의 설립 당시 임원 및 발기인의 성명, 생년월일 및 주소는 별첨 1 과 같다.

제 3 조(설립 당시의 재산)

이 법인의 설립 당시 기본재산 및 보통재산의 목록은 별첨 2 와 같다.

제 4 조(법인 인장)

이 법인이 사용할 법인 인장은 별첨 3 과 같다.

제 5 조(발기인의 기명날인)

이 법인을 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인 전원이 기명날인 또는 서명한다.

2026 년 9 월 15 일

발기인

변경희 _____ (인)

김진우 _____ (인)

최미영 _____ (인)

방대진 _____ (인)

성명진 _____ (인)

임지영 _____ (인)